

Curso: DIREITO

Disciplina: DIREITO CIVIL

Conteúdo: obrigação de fazer, para alunos de faculdade acima de 18 anos

Dificuldade: Baixo

Atividade Educacional: Obrigação de Fazer – Nível Básico

****Público-alvo:**** Estudantes de faculdade (acima de 18 anos)

****Dificuldade:**** Baixa

****Objetivo:**** Avaliar o entendimento dos alunos sobre o instituto da obrigação de fazer e sua aplicação prática.

****Instruções:**** Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa que melhor responde à pergunta.

****Parte 1: Questões Objetivas (5 questões)****

****1. Qual a principal característica da obrigação de fazer?****

- a) Exigir o pagamento de uma quantia determinada.
- b) Impor ao devedor a prática de uma determinada conduta.
- c) Impor ao devedor a abstenção de uma determinada conduta.
- d) Garantir o cumprimento de uma obrigação líquida e vencida.

****2. O seguinte enunciado descreve corretamente uma obrigação de fazer:**** "A empresa contratante exige que o fornecedor de materiais de construção entregue os materiais até o dia 15 de cada mês."

- a) Trata-se de uma obrigação de dar.
- b) Trata-se de uma obrigação de notificar.
- c) Trata-se de uma obrigação de fazer.
- d) Trata-se de uma obrigação de indenizar.

****3. Qual dos seguintes cenários NÃO gera a obrigação de fazer?****

- a) Um contrato de prestação de serviços que obriga o prestador a realizar as tarefas acordadas.
- b) Uma declaração unilateral de um indivíduo que impõe uma obrigação ao outro.
- c) Uma simples promessa de pagamento de uma dívida futura.
- d) Um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel, onde o comprador se compromete a realizar o pagamento.

****4. Em relação à execução da obrigação de fazer, qual das alternativas está correta?****

- a) O cumprimento da obrigação de fazer pode ser impedido pelo devedor, mesmo que haja um risco de dano ao credor.
- b) O devedor deve cumprir a obrigação de fazer com a diligência de um empreendedor.
- c) O credor pode exigir o cumprimento da obrigação de fazer mesmo que ele não tenha sido notificado.
- d) A execução da obrigação de fazer é sempre discricionária do devedor.

****5. Qual a diferença fundamental entre a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer?****

- a) A obrigação de fazer exige a prática de uma conduta, enquanto a obrigação de não fazer exige a abstenção de uma conduta.
- b) A obrigação de fazer é sempre mais complexa que a obrigação de não fazer.
- c) A obrigação de fazer é mais importante que a obrigação de não fazer.
- d) A obrigação de fazer e a obrigação de não fazer são sinônimos.

****Gabarito:****

1. b
2. c
3. c
4. b
5. a

****Parte 2: Atividade Prática (1 questão)****

****Cenário:****

Ana contratou um fotógrafo, Marcos, para registrar a formatura de seu filho. O contrato previa que Marcos deveria entregar as fotos em formato digital, editadas e em alta resolução, em até 30 dias após a data da formatura. No entanto, Marcos entregou apenas algumas fotos em baixa resolução, sem edição, alegando que estava com problemas técnicos.

****Questão:****

Com base no cenário apresentado, analise a situação e responda:

- * ****a)**** Existe obrigação de fazer por parte de Marcos? Justifique sua resposta.
- * ****b)**** Quais medidas Ana pode tomar para garantir o cumprimento da obrigação de Marcos?
- * ****c)**** Em que hipótese a obrigatoriedade de Marcos cumprir o contrato seria questionável?

****Instruções:**** Responda às questões de forma clara e concisa, demonstrando seu entendimento sobre o instituto da obrigação de fazer.

****Observações:****

- * Esta atividade tem como objetivo provocar a reflexão e o debate sobre o instituto da obrigação de fazer, incentivando a aplicação dos seus princípios em situações práticas.
- * Avalie a capacidade dos alunos de identificar a natureza jurídica da relação, analisar os direitos e obrigações das partes e propor soluções para o conflito.

Espero que esta atividade seja útil para seus alunos! Se precisar de alguma alteração ou adaptação, me avise.